

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת דבי ביטון
שלום דנינו
מיכל שיר סגמן
עאידה תומא סלימאן
מיכאל מרדכי ביטון
גדי איזנקוט
אלון שוסטר
פנינה תמנו
מנסור עבאס
לימור סון הר מלך
יבגני סובה
נעמה לזימי

2260/25/פ

הצעת חוק העונשין (תיקון – עבירות מין במשפחה), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 351 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 351, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) הבוועל אישה שמלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו עשרים ואחת שנים, והוא בן משפחתם, דינו – מאסר עשר שנים ; לעניין סעיף זה, "בן משפחה" – הורה, אח, אחות, דוד או דודה, סב או סבתא."

דבר ה ס בר

הצעת החוק מבקשת להרחיב את ההכרה בפגיעה מינית המתרחשת בתוך התא המשפחתי, תוך ניצול יחסי התלות והמרות של בן המשפחה הפוגע, גם לאחר שמלאו לנפגע 21 שנים. למרבה התמיהה, החקיקה הישראלית איננה מכירה ביחסי התלות והמרות של בן משפחה אם מלאו לנפגע 21 שנים. וזאת על אף שבחוק העונשין כיום מוכרת השפעת יחסי התלות והמרות על היכולת להסכים ליחסי מין בנסיבות חולפות של יחסי עבודה או בשירות, ובין מטפל מטופל. כתוצאה מכך, נוצר

¹ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

מצב אבסורדי בו למשל על מנת שהתביעה תוכל להרשיע אב הפוגע בבתו במהלך חייה הבוגרים, בין אם הפגיעה החלה בהיותה קטינה ובן אם החלה רק בבגרותה, יש להוכיח העדר של הסכמה חופשית לקיום יחסי מין, וזאת על אף שברור שפערי הכוחות המשמעותיים בתוך התא המשפחתי אינם חולפים כתלות בגיל הביולוגי של הנפגע.

תיקון חוק זה מבקש לתקן את מגבלת הגיל השרירותית של 21 שנים לעבירת מין במשפחה מתוך הבנה והכרה בנסיבות המשפחתיות והפסיכולוגיות המורכבות המאפשרות את קיומה של הפגיעה המינית גם עת נכנס הנפגע לבגרותו.

הגיעה העת שמדינת ישראל תכיר בחומרתה של פגיעה מינית בתא המשפחתי ללא תלות בגיל של נפגע העבירה, ותכיר באחריותה כלפי נפגעי פגיעה מינית במשפחה בבגרות. בשל ההנחה שיחסי מרות מסוג זה מתפתחים כך שיש קרבה משפחתית גדולה, הסעיף יחול כשהפוגע הוא הורה, אח, אחות, דוד, דודה, סבא וסבתא.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)